

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 143 del 07/03/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 68 del 07/03/2024

OGGETTO: Impegno e contestuale Liquidazione all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche del costo pro-quota degli oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Periodo Marzo/Aprile (2° bimestre) Annualità 2024.-

IMPEGNO: 62 Cap. 5860000 - Cod. 0903102

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in materia di rifiuti, approvando l'apposita legge Regionale n. 14 dell' 11 agosto 2014 pubblicata sul BUR Calabria n. 36 a mezzo della quale stabilisce che *“il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con i confini amministrativi delle province, e con l'individuazione al loro interno, quali enti di governo, delle Comunità d'Ambito costituite da tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO di appartenenza”*;
- dal 1° gennaio 2019 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R. n.14/2014 ed i Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori ed esercitano la competenza relativa all'organizzazione e gestione dell'intero ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d'Ambito, che opera, sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare, per il tramite dell'Ufficio Comune assumendo gli atti consequenziali;
- in data 16 febbraio è stata sottoscritta, da n.40 Amministrazioni comunali afferenti all'A.T.O. Catanzaro, la Convenzione Rep. n.14, per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.14/2014, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti, integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito;
- l'A.T.O. Catanzaro, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n° 14/2014, coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;
- pertanto, questo Ente ha aderito al predetto A.T.O. inerente il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

Vista la legge regionale 20/04/2022, n. 10 (*“Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente”*), con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria(di seguito anche *“Autorità”*), individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;

Dato atto che ai sensi della richiamata legge regionale n. 10/2022, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria:

1. svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 4, comma 4);
2. subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le già menzionate Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono (art. 17, comma 3);
3. fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria (art. 17, comma 4);

Preso atto che il Commissario Straordinario, subentrato agli Ambiti Territoriali Ottimali dal 01 gennaio 2023, con Decreto n. 58 del 30 dicembre 2022, ha stabilito, tra l'altro:

- a) **di subentrare** a tutti i contratti in essere relativamente ai cinque ambiti e prorogare sino al 30 giugno 2023 i contratti di servizio per la gestione del trattamento e smaltimento rifiuti in scadenza al 31 dicembre 2022 di cui all' "allegato A", con oneri a carico dei Comuni di ciascun Ambito, che saranno tenuti a corrisponderli con le modalità definite con apposito provvedimento, dopo aver acquisito la necessaria preliminare documentazione da parte degli ex Ambiti;
- b) **di invitare** i responsabili degli attuali Ambiti a trasmettere con l'urgenza del caso e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2023 tutta la documentazione necessaria al prosieguo dell'attività tecnico-amministrativa dell'ARRICAL;

Visto il decreto n. 02 del 20.01.2023 del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria avente ad oggetto "Organizzazione finanziaria per il pagamento degli oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani - Determinazioni", con il quale ha adottato, nelle more dell'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti in piena efficienza e regolarità a favore degli Enti locali, le seguenti modalità operative:

- a) per garantire il servizio di trattamento dei rifiuti urbani, il riparto delle spese verrà determinato, su base provinciale, applicando il principio "chi inquina paga", ai sensi dell'art. 174, comma 2, del trattato dell'UE (TFUE) ed in rapporto ai quantitativi che ciascun Ente conferirà agli impianti pubblici e/o Privati a servizio pubblico;
- b) i Comuni, con decorrenza 1° gennaio 2023, dovranno trasferire, su base bimestrale anticipata, entro i primi dieci giorni del bimestre (ad eccezione del primo bimestre che dovrà essere corrisposto entro il 30 gennaio), sul Conto Corrente di Tesoreria di questa Autorità l'importo corrispondente ad un sesto della spesa prevista a carico del medesimo Comune;

Considerato che:

-è necessario procedere al trasferimento delle risorse all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical) necessarie a far fronte al pagamento delle fatture emesse dai fornitori dei servizi in linea con i rispettivi contratti;

-il mancato pagamento porterà inevitabilmente al blocco del servizio con le immaginabili conseguenze;

Constatato, pertanto, che occorre procedere all'impegno ed alla relativa liquidazione delle somme maturate nel 2° bimestre dell'anno 2024, pari alla spesa complessiva di € 37.362,52;

Ritenuto dover procedere al pagamento della somma di € 37.362,52, quale costo pro-quota del Comune di Squillace sugli oneri di gestione per il funzionamento degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali, in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, mediante giro-fondi nei confronti dell'Autorità: Banca d'Italia n. 0320747, con causale "Conferimento rifiuti solidi urbani – tariffa dovuta all'ARRICAL in acconto 2° bimestre 2024";

Dato atto che la copertura della spesa di Euro € 37.362,52 è assicurata con l'apposito Cap. 5860000 del bilancio comunale;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Preso atto che la presente liquidazione, trattandosi di accordo fra due amministrazioni aggiudicatrici, non è dovuta l'acquisizione del CIG ai sensi del Comunicato ANAC del 16/10/2019;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente statuto comunale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;

Precisato che sulla presente determinazione lo scrivente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

Constatato che il sottoscritto dichiara di non avere conflitti di interesse ai sensi dell'ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/09/2000;

- il vigente Statuto Comunale;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 (G.U. n.192 18 agosto 1990) “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n.14 “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di impegnare, per il periodo dal Marzo/Aprile (2° bimestre), la somma complessiva di € 37.362,52 IVA compresa, quale costo pro-quota del Comune di Squillace sugli oneri di gestione per il funzionamento degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali, a valere sull'intervento Cap. 5860000 - Cod. 0903102 dell'esercizio finanziario 2024 in corso di formazione;
2. di liquidare, per il periodo 2° bimestre 2024, in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria per il servizio rifiuti integrato, l'importo complessivo di € 37.362,52 IVA inclusa, inerente gli oneri di gestione per il funzionamento degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali;
3. di accreditare l'importo complessivo di € 37.362,52 (IVA inclusa) mediante giro-fondi nei confronti dell'Autorità: Banca d'Italia n. 0320747, con causale *“Conferimento rifiuti solidi urbani - tariffa dovuta all'ARRICAL in acconto 2° bimestre 2024”*;
4. di trasmettere, il presente atto, al Responsabile del Servizio Finanziario, per la successiva emissione del mandato di pagamento in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria per il servizio rifiuti integrato, mediante giro-fondi nei confronti dell'Autorità: Banca d'Italia n. 0320747 con causale *“conferimento rifiuti solidi urbani - tariffa dovuta all'ARRICAL in acconto 2° bimestre 2024”* confermando la spesa di Euro 37.362,52 (IVA inclusa);
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O E D I R A G I O N E R I A

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 5860000 - Cod. 0903102 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)